

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
DENGAN
LABORATORIUM MEDIS KHUSUS PATOLOGI ANATOMI
RADIKA DIAGNOSTIK
TENTANG
PROSESING DAN PEMROSESAN PATOLOGI ANATOMI**

No. 138/DPM/E-PKS/DIR/V/2024

No.XVI/MoU/III/2024

Pada hari ini, Jum'at tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-12-2023) Para Pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ENDANG SUSILOWATI** sebagai Direktur Utama **PT. DISA PRIMA MEDIKA** didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (Desember) 2009 (Dua Ribu Sembilan) 2016 serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :
 - A. **Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS. sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Alief Yudo Astuti, Sp.PA** yang beralamatkan di YKP Pandugo II Blok T-7 RT/RW: 008/009 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut, Kota Surabaya sebagai Dokter Spesialis Patologi Anatomi dengan Nomor SIP 446/SIP-DS/44/424.072/2021
Dalam hal ini bertindak Sebagai Dokter Spesialis Patologi Anatomi di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **Laboratorium Medis Khusus Patologi Anatomi Radika Diagnostik** dengan Nomor Izin Operasional 27112200129260004 diwakili oleh dr. Arif Satria Hardika, Sp.PA(K) sebagai Penanggung Jawab Laboratorium Medis Khusus Patologi Anatomi Radika Diagnostik yang beralamat di Jl. Hamid Rusdi Timur No.339 Bunulrejo Malang. Selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA terlebih dahulu menerangkan:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayanan kesehatan rumah sakit.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dokter Penanggung Jawab Spesialis Patologi Anatomi di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.
 - Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah suatu Laboratorium Medis Khusus Patologi Anatomi yang bekerja dalam pelayanan processing sediaan patologi anatomi.
 - Bahwa **SEMUA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal pemrosesan dan Pembacaan Hasil sediaan Patologi Anatomi.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **SEMUA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan merujuk bahan pemeriksaan sediaan Patologi Anatomi (PA) kepada **PIHAK KETIGA**.
2. **PIHAK KEDUA** sebagai Dokter Pembaca (Expertice) Setelah dilakukan pemrosesan menjadi slide.
3. **PIHAK KETIGA** akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan pemrosesan sediaan PA sesuai dengan permintaan **PIHAK PERTAMA** dan berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang telah disepakati oleh **SEMUA PIHAK**.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Mematuhi segala ketentuan yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian kerjasama ini
 - b. Mengirimkan bahan pemrosesan sediaan Patologi Anatomi (PA) pasien **PIHAK PERTAMA** dengan dilampiri formulir permintaan pemeriksaan
 - c. Bertanggung jawab penuh terhadap hasil diagnosa pemeriksaan Patologi Anatomi yang dihasilkan oleh Dokter Spesialis Patologi Anatomi **PIHAK PERTAMA**
 - d. Beban kurir pada saat pengantaran sediaan dan pengambilan hasil slide ke **PIHAK KETIGA** menjadi tanggung jawab dari kerjasama **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** tersendiri.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan layanan pemeriksaan PA dalam lingkup perjanjian kerjasama ini dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar pelayanan dan etika profesi kesehatan yang berlaku.
 - b. Melakukan permintaan processing ulang **tanpa biaya untuk pengulangan proses**:
 - Potong Ulang Parafin Block **apabila diperlukan/adanya kesalahan dari PIHAK KETIGA** sesuai instruksi Dokter Spesialis Patologi Anatomi **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Mematuhi segala ketentuan yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian kerjasama ini
 - b. Melayani permintaan processing dan pengecatan untuk sediaan patologi anatomi bagi pasien kiriman dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan permintaan yang tertera pada formulir permintaan pemeriksaan.
 - c. Melakukan processing ulang **tanpa biaya untuk pengulangan proses**:
 - Potong ulang parafin block **apabila diperlukan/adanya kesalahan dari PIHAK KEDUA**, sesuai instruksi Dokter Spesialis Patologi Anatomi **PIHAK PERTAMA**

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		



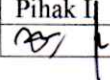
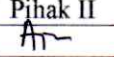
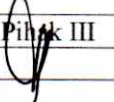
4. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - Mendapatkan pembayaran atas biaya dari semua layanan yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku melalui mekanisme yang disepakati **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini.
 - **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap hasil processing dari sediaan yang dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KETIGA** berkewajiban untuk :
 - **PIHAK KETIGA** bertanggung jawab menjadi tempat **Laboratorium Processing** dari pemeriksaan Patologi Anatomi yang dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.
6. **PIHAK KETIGA** berhak untuk :
 - **PIHAK KETIGA** tidak bertanggung jawab terhadap hasil **diagnosis** pemeriksaan Patologi Anatomi yang dilakukan oleh Dokter Spesialis Patologi Anatomi **PIHAK KEDUA**.
 - Mendapatkan informasi perubahan tarif processing dari **PIHAK KEDUA** minimum 1 (satu) bulan sebelum tarif baru diberlakukan.

PASAL 3 DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

PASAL 4 TATA CARA PELAKSANAAN

1. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** harus memenuhi persyaratan pengiriman spesimen/sampel sesuai dengan kebutuhan dari spesimen/sampel tersebut.
2. Bahan pemeriksaan yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** harus dilengkapi dengan data yang lengkap, antara lain:
 - a. Nomor PA yang jelas bahan spesimen pemeriksaan (disertai kertas penomoran di dalam kaset).
 - b. Surat pengantar bahan spesimen yang dikirimkan serta tanggal dan tanda tangan.
 - c. Surat pengantar pemeriksaan berisi keterangan jaringan, diagnosis
3. Apabila bahan dan/atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka **PIHAK KEDUA** berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan konfirmasi, apabila data berupa identitas dan atau informasi tentang bahan pemeriksaan tidak lengkap, terhadap keadaan ini. Pihak Pertama akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua secara tertulis.
 - b. Menolak bahan pemeriksaan apabila kondisi bahan pemeriksaan tidak sesuai dengan persyaratan, penolakan atas bahan pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis dengan menjelaskan sebab atau alasan penolakan tersebut.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

4. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan dilakukan processing sampai menjadi slide histopatologi, sitologi maupun pap smear.
5. Kedua belah pihak wajib melaksanakan / mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai standar pelayanan Laboratorium ataupun standar prosedur yang berlaku.

PASAL 5

KERAHASIAAN MEDIS

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/identitas pasien dan hasil pemeriksaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan medis.

PASAL 6

PENANGGUNG JAWAB DAN ALAMAT KORESPONDENSI

Penanggungjawab harian **PIHAK PERTAMA** adalah:

1. Pelayanan Laboratorium

Nama : Elza Safarina Ulfa, Amd.AK
Jabatan : Kepala Laboratorium
Alamat : Jl. Raya Surabaya - Malang No.Km.54, Palang, Lemahbang,
Kec. Sukorejo, Pasuruan
No. Telpon : 082232979539

2. Perjanjian Kerjasama

Nama : Dwi Novianti, Amd. AK., S.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Penunjang Medik
Alamat : Jl. Raya Surabaya - Malang No.Km.54, Palang, Lemahbang,
Kec. Sukorejo, Pasuruan
No. Telpon : 081334446011

Penanggungjawab harian yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** adalah:

Nama : dr. Arif Satria Hardika, Sp.PA
Jabatan : Penanggung Jawab Laboratorium Medis Khusus Patologi
Anatomi Radika Diagnostik
Alamat : Jl. Hamid Rusdi Timur 339 Bunulrejo – Blimbing - Kota Malang
No. Telepon : 081357770488

PASAL 7

PENGULANGAN DAN ARSIP PROCESSING

1. Apabila menurut **PIHAK PERTAMA** (hasil diskusi dengan DPJP) terdapat hasil pemeriksaan yang meragukan sehingga diperlukan potong ulang gross maupun potong ulang blok parafin maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk melakukan pemeriksaan ulang, dengan ketentuan:
 - Hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan diagnosis dokter PA **PIHAK KEDUA** atau terdapat alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis.
 - Interpretasi hasil pemeriksaan yang dianggap meragukan tersebut disampaikan secara tertulis dari dokter pengirim.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

- Pengulangan pemeriksaan dengan menggunakan bahan pemeriksaan yang sudah ada, atau bahan pemeriksaan baru ditentukan berdasarkan stabilitas bahan pemeriksaan tersebut.
 - Dalam hal harus dilakukan pemeriksaan ulang dengan bahan pemeriksaan baru, maka kondisi pasien harus sama dengan kondisi pada saat bahan pemeriksaan sebelumnya diambil.
2. Arsip yang timbul dari adanya processing meliputi:
- Arsip jaringan (gross), disimpan sampai dengan 1 (satu) bulan oleh **PIHAK KETIGA** sebelum dimusnahkan oleh rekanan **PIHAK KETIGA**
 - Arsip Slide/Preparat, diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk diperiksa oleh Dokter Spesialis Patologi Anatomi dari **PIHAK KEDUA** dan selanjutnya disimpan dalam sistem pengarsipan **PIHAK KETIGA**.

PASAL 8

TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. Penagihan dilakukan setiap bulan Oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan diikutkan tagihan yang dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**
2. Nominal yang ditagihkan merupakan kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
3. Pembayaran dilakukan oleh pihak ke pertama kepada Pihak Kedua Melalui Rekening:

Nama : Alief Yudo
Nomor Rekening : 144-001-770-072-2
Nama Bank : Bank Mandiri

PASAL 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku jangka waktu 1 (Satu) tahun, terhitung mulai 1 april 2024 sampai dengan 31 Maret 2025 dan akan dilakukan perpanjangan perjanjian kerjasama apabila terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak.
2. Melakukan Evaluasi setiap 3 bulan pada saat Perjanjian Berlangsung
3. Apabila **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ingin mengakhiri perjanjian kerjasama ini maka para pihak berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini.
4. Berakhirnya masa berlaku perjanjian bekerjasama ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum diselesaikan.

PASAL 10

FORCE MAJEURE

1. Keterlambatan atau kegagalan melaksanakan sesuatu pengerjaan oleh Pihak manapun tidak dapat dianggap sebagai suatu kelalaian atau tak dapat dituntut jika ada kerugian, sepanjang keterlambatan atau ketidakmampuan kelalaian itu disebabkan oleh suatu kejadian diluar batas kemampuan Pihak yang bersangkutan dan yang setelah

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

diperhitungkan secara teliti, tak mungkin dapat diatasi/dicegah oleh pihak yang bersangkutan dan yang, termasuk pada satu atau lebih jenis yang berikut ini (masing-masing dinyatakan sebagai "peristiwa force majeure"): musibah perang atau tindakan musuh masyarakat, huru hara, pemberontakan, anarki atau sabotase, aksi atau tindakan pejabat negara atau orang yang dikuasakan, banjir, gempa bumi, sambaran petir, hujan es/batu, cuaca buruk dan lain-lain akibat/malapetaka dari alam sekitar, ledakan, kebakaran, penggarongan, aksi demonstrasi atau teroris, pemogokan umum atau pemogokan umum secara nasional atau perubahan peraturan pemerintah yang kesemuanya berhubungan langsung dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini, sehingga salah satu pihak tidak mungkin atau tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau tidak mungkin atau tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang ditetapkan dalam PERJANJIAN ini

2. Force Majeure baru dianggap sah apabila pihak yang mengalami Force Majeure sudah memberikan surat pemberitahuan tentang terjadinya Force Majeure kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure dan surat tersebut harus disetujui oleh pihak lain yang menerimanya. Force Majeure harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuanketentuan dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Bilamana musyawarah tersebut ayat 1 Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Malang.
3. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini.

PASAL 12

PEMUTUS/PEMBATALAN PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** berhak sewaktu-waktu mengajukan pemutusan Perjanjian karena sebab apapun dengan pemberitahuan kepada **PIHAK** lain secara tertulis selambat-lambatnya **2 (dua) bulan sebelumnya**.
2. Pemutusan Perjanjian tersebut tidak akan mengurangi hak dan kewajiban yang timbul sebelum pemutusan Perjanjian yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** oleh karenanya dapat dituntut pemenuhannya oleh masing-masing **PIHAK**.

PASAL 13

LAIN-LAIN

Selama berlangsungnya kerjasama ini, hal-hal yang mungkin timbul sehubungan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

**PASAL 14
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama kuatnya, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

Direktur Utama PT Disa Prima Medika



 **Endang Susilowati**

Malang, 15 Mei 2024

PIHAK KEDUA

Dokter Spesialis Patologi Anatomi



dr. Alief Yudo Astuti, Sp.PA

PIHAK KETIGA

LABORATORIUM RADIKA DIAGNOSTIK



dr. Arif Satria Hardika, Sp.PA(K)

Penanggung Jawab

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
DENGAN
LABORATORIUM MEDIS KHUSUS PATOLOGI ANATOMI
RADIKA DIAGNOSTIK
TENTANG
PROSESING DAN PEMROSESAN PATOLOGI ANATOMI**

No. 138/DPM/E-PKS/DIR/V/2024

No.XVI/MoU/III/2024

Pada hari ini, Jum'at tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-12-2023) Para Pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ENDANG SUSILOWATI** sebagai Direktur Utama **PT. DISA PRIMA MEDIKA** didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (Desember) 2009 (Dua Ribu Sembilan) 2016 serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :
 - A. **Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS. sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Alief Yudo Astuti, Sp.PA** yang beralamatkan di YKP Pandugo II Blok T-7 RT/RW: 008/009 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut, Kota Surabaya sebagai Dokter Spesialis Patologi Anatomi dengan Nomor SIP 446/SIP-DS/44/424.072/2021 Dalam hal ini bertindak Sebagai Dokter Spesialis Patologi Anatomi di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **Laboratorium Medis Khusus Patologi Anatomi Radika Diagnostik** dengan Nomor Izin Operasional 27112200129260004 diwakili oleh dr. Arif Satria Hardika, Sp.PA(K) sebagai Penanggung Jawab Laboratorium Medis Khusus Patologi Anatomi Radika Diagnostik yang beralamat di Jl. Hamid Rusdi Timur No.339 Bunulrejo Malang. Selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA terlebih dahulu menerangkan:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayanan kesehatan rumah sakit.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dokter Penanggung Jawab Spesialis Patologi Anatomi di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.
- Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah suatu Laboratorium Medis Khusus Patologi Anatomi yang bekerja dalam pelayanan processing sediaan patologi anatomi.
- Bahwa **SEMUA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal pemrosesan dan Pembacaan Hasil sediaan Patologi Anatomi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **SEMUA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan merujuk bahan pemeriksaan sediaan Patologi Anatomi (PA) kepada **PIHAK KETIGA**.
2. **PIHAK KEDUA** sebagai Dokter Pembaca (Expertice) Setelah dilakukan pemrosesan menjadi slide.
3. **PIHAK KETIGA** akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan pemrosesan sediaan PA sesuai dengan permintaan **PIHAK PERTAMA** dan berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang telah disepakati oleh **SEMUA PIHAK**.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Mematuhi segala ketentuan yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian kerjasama ini
 - b. Mengirimkan bahan pemrosesan sediaan Patologi Anatomi (PA) pasien **PIHAK PERTAMA** dengan dilampiri formulir permintaan pemeriksaan
 - c. Bertanggung jawab penuh terhadap hasil diagnosa pemeriksaan Patologi Anatomi yang dihasilkan oleh Dokter Spesialis Patologi Anatomi **PIHAK PERTAMA**
 - d. Beban kurir pada saat pengantaran sediaan dan pengambilan hasil slide ke **PIHAK KETIGA** menjadi tanggung jawab dari kerjasama **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** tersendiri.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan layanan pemeriksaan PA dalam lingkup perjanjian kerjasama ini dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar pelayanan dan etika profesi kesehatan yang berlaku.
 - b. Melakukan permintaan processing ulang **tanpa biaya untuk pengulangan proses**:
 - Potong Ulang Parafin Block **apabila diperlukan/adanya kesalahan dari PIHAK KETIGA** sesuai instruksi Dokter Spesialis Patologi Anatomi **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Mematuhi segala ketentuan yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian kerjasama ini
 - b. Melayani permintaan processing dan pengecatan untuk sediaan patologi anatomi bagi pasien kiriman dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan permintaan yang tertera pada formulir permintaan pemeriksaan.
 - c. Melakukan processing ulang **tanpa biaya untuk pengulangan proses**:
 - Potong ulang parafin block **apabila diperlukan/adanya kesalahan dari PIHAK KEDUA**, sesuai instruksi Dokter Spesialis Patologi Anatomi **PIHAK PERTAMA**

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

4. PIHAK KEDUA berhak untuk:

- Mendapatkan pembayaran atas biaya dari semua layanan yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku melalui mekanisme yang disepakati **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini.
- **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap hasil **processing** dari sediaan yang dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

5. PIHAK KETIGA berkewajiban untuk :

- **PIHAK KETIGA** bertanggung jawab menjadi tempat **Laboratorium Processing** dari pemeriksaan Patologi Anatomi yang dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.

6. PIHAK KETIGA berhak untuk :

- **PIHAK KETIGA** tidak bertanggung jawab terhadap hasil **diagnosis** pemeriksaan Patologi Anatomi yang dilakukan oleh Dokter Spesialis Patologi Anatomi **PIHAK KEDUA**.
- Mendapatkan informasi perubahan tarif **processing** dari **PIHAK KEDUA** minimum 1 (satu) bulan sebelum tarif baru diberlakukan.

**PASAL 3
DASAR HUKUM**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

**PASAL 4
TATA CARA PELAKSANAAN**

1. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** harus memenuhi persyaratan pengiriman spesimen/sampel sesuai dengan kebutuhan dari spesimen/sampel tersebut.
2. Bahan pemeriksaan yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** harus dilengkapi dengan data yang lengkap, antara lain:
 - a. Nomor PA yang jelas bahan spesimen pemeriksaan (disertai kertas penomoran di dalam kaset).
 - b. Surat pengantar bahan spesimen yang dikirimkan serta tanggal dan tanda tangan.
 - c. Surat pengantar pemeriksaan berisi keterangan jaringan, diagnosis
3. Apabila bahan dan/atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka **PIHAK KEDUA** berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan konfirmasi, apabila data berupa identitas dan atau informasi tentang bahan pemeriksaan tidak lengkap, terhadap keadaan ini. Pihak Pertama akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua secara tertulis.
 - b. Menolak bahan pemeriksaan apabila kondisi bahan pemeriksaan tidak sesuai dengan persyaratan, penolakan atas bahan pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis dengan menjelaskan sebab atau alasan penolakan tersebut.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

4. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan dilakukan processing sampai menjadi slide histopatologi, sitologi maupun pap smear.
5. Kedua belah pihak wajib melaksanakan / mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai standar pelayanan Laboratorium ataupun standar prosedur yang berlaku.

PASAL 5

KERAHASIAAN MEDIS

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/identitas pasien dan hasil pemeriksaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan medis.

PASAL 6

PENANGGUNG JAWAB DAN ALAMAT KORESPONDENSI

Penanggungjawab harian **PIHAK PERTAMA** adalah:

1. Pelayanan Laboratorium

Nama : Elza Safarina Ulfa, Amd.AK
Jabatan : Kepala Laboratorium
Alamat : Jl. Raya Surabaya - Malang No.Km.54, Palang, Lemahbang,
Kec. Sukorejo, Pasuruan
No. Telpon : 082232979539

2. Perjanjian Kerjasama

Nama : Dwi Novianti, Amd. AK., S.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Penunjang Medik
Alamat : Jl. Raya Surabaya - Malang No.Km.54, Palang, Lemahbang,
Kec. Sukorejo, Pasuruan
No. Telpon : 081334446011

Penanggungjawab harian yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** adalah:

Nama : dr. Arif Satria Hardika, Sp.PA
Jabatan : Penanggung Jawab Laboratorium Medis Khusus Patologi
Anatomi Radika Diagnostik
Alamat : Jl. Hamid Rusdi Timur 339 Bunulrejo – Blimbing - Kota Malang
No. Telepon : 081357770488

PASAL 7

PENGULANGAN DAN ARSIP PROCESSING

1. Apabila menurut **PIHAK PERTAMA** (hasil diskusi dengan DPJP) terdapat hasil pemeriksaan yang meragukan sehingga diperlukan potong ulang gross maupun potong ulang blok parafin maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk melakukan pemeriksaan ulang, dengan ketentuan:
 - Hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan diagnosis dokter PA **PIHAK KEDUA** atau terdapat alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis.
 - Interpretasi hasil pemeriksaan yang dianggap meragukan tersebut disampaikan secara tertulis dari dokter pengirim.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

- Pengulangan pemeriksaan dengan menggunakan bahan pemeriksaan yang sudah ada, atau bahan pemeriksaan baru ditentukan berdasarkan stabilitas bahan pemeriksaan tersebut.
 - Dalam hal harus dilakukan pemeriksaan ulang dengan bahan pemeriksaan baru, maka kondisi pasien harus sama dengan kondisi pada saat bahan pemeriksaan sebelumnya diambil.
2. Arsip yang timbul dari adanya processing meliputi:
- Arsip jaringan (gross), disimpan sampai dengan 1 (satu) bulan oleh **PIHAK KETIGA** sebelum dimusnahkan oleh rekanan **PIHAK KETIGA**
 - Arsip Slide/Preparat, diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk diperiksa oleh Dokter Spesialis Patologi Anatomi dari **PIHAK KEDUA** dan selanjutnya disimpan dalam sistem pengarsipan **PIHAK KETIGA**.

PASAL 8

TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. Penagihan dilakukan setiap bulan Oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan diikutkan tagihan yang dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**
2. Nominal yang ditagihkan merupakan kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
3. Pembayaran dilakukan oleh pihak ke pertama kepada Pihak Kedua Melalui Rekening:

Nama : Alief Yudo
Nomor Rekening : 144-001-770-072-2
Nama Bank : Bank Mandiri

PASAL 9

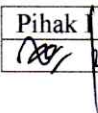
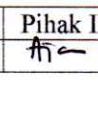
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku jangka waktu 1 (Satu) tahun, terhitung mulai 1 april 2024 sampai dengan 31 Maret 2025 dan akan dilakukan perpanjangan perjanjian kerjasama apabila terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak.
2. Melakukan Evaluasi setiap 3 bulan pada saat Perjanjian Berlangsung
3. Apabila **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ingin mengakhiri perjanjian kerjasama ini maka para pihak berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini.
4. Berakhirnya masa berlaku perjanjian bekerjasama ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum diselesaikan.

PASAL 10

FORCE MAJEURE

1. Keterlambatan atau kegagalan melaksanakan sesuatu pengerjaan oleh Pihak manapun tidak dapat dianggap sebagai suatu kelalaian atau tak dapat dituntut jika ada kerugian, sepanjang keterlambatan atau ketidakanggupan kelalaian itu disebabkan oleh suatu kejadian diluar batas kemampuan Pihak yang bersangkutan dan yang setelah

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

diperhitungkan secara teliti, tak mungkin dapat diatasi/dicegah oleh pihak yang bersangkutan dan yang, termasuk pada satu atau lebih jenis yang berikut ini (masing-masing dinyatakan sebagai "peristiwa force majeure"): musibah perang atau tindakan musuh masyarakat, huru hara, pemberontakan, anarki atau sabotase, aksi atau tindakan pejabat negara atau orang yang dikuasakan, banjir, gempa bumi, sambaran petir, hujan es/batu, cuaca buruk dan lain-lain akibat/malapetaka dari alam sekitar, ledakan, kebakaran, penggarongan, aksi demonstran atau teroris, pemogokan umum atau pemogokan umum secara nasional atau perubahan peraturan pemerintah yang kesemuanya berhubungan langsung dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini, sehingga salah satu pihak tidak mungkin atau tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau tidak mungkin atau tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang ditetapkan dalam PERJANJIAN ini

2. Force Majeure baru dianggap sah apabila pihak yang mengalami Force Majeure sudah memberikan surat pemberitahuan tentang terjadinya Force Majeure kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure dan surat tersebut harus disetujui oleh pihak lain yang menerimanya. Force Majeure harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Bilamana musyawarah tersebut ayat 1 Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Malang.
3. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini.

PASAL 12

PEMUTUSAN/PEMBATALAN PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** berhak sewaktu-waktu mengajukan pemutusan Perjanjian karena sebab apapun dengan pemberitahuan kepada **PIHAK** lain secara tertulis selambat-lambatnya **2 (dua) bulan sebelumnya**.
2. Pemutusan Perjanjian tersebut tidak akan mengurangi hak dan kewajiban yang timbul sebelum pemutusan Perjanjian yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** oleh karenanya dapat dituntut pemenuhannya oleh masing-masing **PIHAK**.

PASAL 13

LAIN-LAIN

Selama berlangsungnya kerjasama ini, hal-hal yang mungkin timbul sehubungan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

**PASAL 14
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama kuatnya, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
Direktur Utama PT Disa Prima Medika


Endang Susilowati

Malang, 15 Mei 2024
PIHAK KEDUA
Dokter Spesialis Patologi Anatomi


dr. Alief Yudo Astuti, Sp.PA

PIHAK KETIGA
LABORATORIUM RADIKA DIAGNOSTIK


dr. Arif Satria Hardika, Sp.PA(K)
Penanggung Jawab

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		